

Sonderproblem: Der Kalkulationsirrtum

Hinweis: Diese Darstellung dient der Vollständigkeit und geht über das zu erwartende Verständnis hinaus

→ Konstellation: Der Verkäufer verrechnet sich bei der Bestimmung des Kaufpreises

Fragen:

→ Kann der Käufer Erfüllung verlangen?

→ Kann sich der Verkäufer vom Vertrag lösen?

A. Anspruch auf Erfüllung des vertraglichen Anspruchs?

→ Vorrangig: Auslegung der Willenserklärung nach §§ 133, 157

- Insbesondere *falsa demonstratio non nocet*, wenn die Berechnungsgrundlage vorrangiger Vertragsbestandteil geworden ist (Dann ist Berechnungsgrundlage maßgeblich)

→ Wenn Vertragsauslegung nicht möglich: Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage prüfen, § 313 I, II (Nur in Extremfällen einschlägig)

B. Möglichkeiten der Rückabwicklung

→ Anspruch aus § 812

- Perplexität? (bei offensichtlichem Widerspruch zwischen Preis und Berechnungsgrundlage ist Vertrag nichtig)
- Lösung vom Vertrag
 - bei offenem Kalkulationsirrtum Anfechtung möglich
 - bei verdecktem Kalkulationsirrtum – Motivirrtum, unbeachtlich
 - bei erkennbarem Kalkulationsirrtum – str.
 - e.A. Anfechtung nach § 119 analog
 - h.M. Aufklärungspflichtverletzung des anderen Vertragsteils, Lösung über §§ 280 I, 311 II, 241 II (s.u.)

→ Möglichkeiten des Verkäufers bei erkennbarem Kalkulationsirrtum

- Schadensersatz aus c.i.c., §§ 280 I, 311 II, 241 II
- Rücktritt wegen Störung der Geschäftsgrundlage, §§ 313 III 1, 346 I 1